

【基本案情】

2022年2月11日，吴某、钟某将涉案房屋出售给邵某(王某妻子)，双方未办理房屋过户登记手续。王某对房屋进行装修，装修过程中改变原先布局，将厨房房间装修成卧室，阳台改造成厨房。装修完成后，王某、邵某以吴某、钟某的名义将房屋出售。左某经中介公司介绍，对涉案房屋进行了现场查看，在案涉争议《房地产买卖合同》签订前，左某与促成案涉房产交易的中介的微信聊天记录中表示“要大套的，复式也可以，最少要有4个卧室的”。2022年6月12日，王某作为吴某、钟某的委托代理人与左某签订了《房地产买卖合同》，合同约定随房屋转让的设备及装饰以现状为准。左某向王某支付购房款后，王某将装修改造(靠近餐厅的北阳台改为厨房，原厨房改为卧室)完成后的涉案房屋交付给左某占有、管理、使用。吴某、钟某与左某之间的房屋买卖事宜均委托王某办理，对于涉案房屋出售事项均由王某与左某协商确定，购房款亦由王某收取。2022年7月2日，左某向某燃气公司申请开通燃气，某燃气公司上门检查后出具了一份《居民用户室内燃气设施安全检查告知单及隐患整改通知书》，载明：贵户将房屋改变格局，现厨房改为卧室，存在严重的安全隐患，该卧室不宜居住，请立即整改。2023年4月19日，住房和城乡建设局向左某发送了《责令(限期)改正告知书》，认为案涉房屋将北面阳台改为厨房违反了《住宅室内装饰装修管理办

法》的有关规定，限于2023年4月26日 24时前将阳台恢复原样。案涉住宅属于高度大于27米的住宅，无法使用钢瓶 液化气供气。

左某认为，吴某、钟某、王某为牟取利益，违规更改房屋结构，将两室两厅的房屋装修成三室两厅出售给左某，造成买受人无煤气可用，也无法安全居住，致使左某的合同目的已无法实现。故诉至法院，请求判决解除合同并要求

吴某、钟某、王某返还购房款、支付各项损失等共计2366759.95元。

【案件焦点】

1. 案涉《房地产买卖合同》是否符合法定解除的条件；2. 左某的其他诉讼请求能否得到支持。

【法院裁判要旨】

浙江省武义县人民法院经审理认为：左某与吴某、钟某之间签订的《房地产买卖合同》系双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效。合同签订后，双方各自依约履行了合同义务，办理了房屋过户登记手续，左某已实际占有、管理、使用房屋，合同已履行完毕。合同约定随房屋同时转让的设备及装饰情况以现状为准，左某作为完全民事行为能力人，在购房前查看涉案房屋后，再签订《房地产买卖合同》应视为其对涉案房屋的现状予以认可，涉案房屋符合其购买要求。且王某将涉案房屋两室装修成三室，改变房屋布局的行为并未造成房屋质量产生问题，严重影响正常居住使用。故法院对左某诉称无法实现合同目的的主张不予采信，对要求解除《房地产买卖合同》的诉请，不予支持。另外，购房款、资金占用损失费、贷款利息、契税、中介佣金、不动产登记费系左某为购买房屋所应支出的合理费用，水池安装费、晾衣架、空调安装费、搬家费系左某为改善居住条件而支出的合理费用，其诉请吴某、钟某、王某支付上述款项，无事实和法律依据，亦不予支持。

浙江省武义县人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

驳回左某的诉讼请求。

左某不服一审判决，提起上诉。

浙江省金华市中级人民法院经审理认为：王某装修改造完成后的涉案房屋由两室两厅变为三室两厅，表面上改善了房屋结构和使用功能，但改造的前提必须合法，且改造后的房屋不存在严重安全隐患。本案从查明的事实来看，有

关部门认定现厨房改为卧室，存在严重的安全隐患，该卧室不宜居住，需立即整改；且根据《住宅室内装饰装修管理办法》第五条第一款的规定，住宅室内装饰装修活动，禁止下列行为：……将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间……案涉原北阳台开发商没有防水设计，将其改为厨房违反了前述禁止性规定。而供气是现代城市居民基本生活需求，从现有证据来看，无法通过进一步改造的方式实现北阳台即现厨房供气。而如果恢复至改造前的状态，左某则无法实现购房时三室两厅改善居住的合同目的。因此，对左某主张解除案涉《房地产买卖合同》的请求应予支持。合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状，并有权请求赔偿损失。案涉《房地产买卖合同》虽以吴某、钟某作为出卖方，王某作为出卖方的代理人，但王某系案涉合同的实际缔约人，也是合同权利的享有者，义务的履行者（除协助过户外）；且案涉房屋亦系由王某交付给左某，购房款亦由王某实际收取，因此购房款应由王某返还给左某，案涉房屋亦应由左某腾空返还给王某。左某要求吴某、钟某共同返还购房款依据不足，不予支持。关于损失赔偿问题，左某在签订合同前曾多次查看房屋，对房屋的结构状况理应进行充分了解，但其未能审慎考虑房屋结构改造可能造成的不利后果及对其使用房屋的影响，对合同的解除存有一定的过错。而王某作为实际出卖人，未经审批改造房屋结构，且无证据证明已明确告知左某改造可能带来的不利后果，也存在过错。合同解除对双方均造成一定的损失。结合双方的过错程度，综合考虑中介费用支付